

1503435-79.2018.8.26.0323
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa
Comarca: Lorena
Foro: Foro de Lorena
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/02/2022
... entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença condenatória. Apela as partes. (...) Pequenas distorções nos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo flagrante em Juízo são normais, decorrem, entre outros fatores, de lapsos de memória em razão do tempo decorrido e da quantidade de diligências realizadas e não invalidam o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lorena
Foro de Lorena - Vara Criminal
Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503435-79.2018.8.26.0323 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503435-79.2018.8.26.0323
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, 2117441/2018 - 02º D.P. LORENA, 1365384 - 02º D.P. LORENA, 1232/18/212 - 02º D.P. LORENA, 2117441 - 02º D.P. LORENA, 1232/18/212 - 02º D.P. LORENA, 2117441 - 02º D.P. LORENA, 1232/18/212 - 02º D.P. LORENA, 2117441 - 02º D.P. LORENA, 1232/18/212 - 02º D.P. LORENA, 2117441 - 02º D.P. LORENA, 1232/18/212 - 02º D.P. LORENA
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
DESCONHECIDO e outro
Réu Preso
Prioridade Idoso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de CLÁUDIO JULHO DOS SANTOS e JOSÉ INÁCIO DA SILVA FILHO, qualificados nos autos, atribuindo-lhes a prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso IV, combinado com o artigo 29, "caput", todos do Código Penal - CP, pelos fatos narrados na exordial acusatória de fls. 130/131.

A denúncia foi recebida em 18/09/2019 (fls. 130/131), o corréu Cláudio constituiu

defensor (fls. 156), no que foi considerado citado, por este Juízo (fls. 163). Porém, por decisão da Instância Superior, este Juízo o citou pessoalmente em audiência (fls. 327). Respostas à acusação (fls. 171/175 e 339/345). Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 397 e seguintes do Código de Processo Penal – CPP (fls. 176, 192 e 353/354).

O codenunciado José Inácio, por sua vez, não foi localizado para ser citado pessoalmente, motivo pelo qual houve a separação do processo, com o consequente desmembramento do feito em relação à ele (fls. 192).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas, e informantes judiciais, sendo, ao final, o réu interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais por meio de memórias (fls. 564).

O Ministério Público pugnou pelo procedência da ação penal, com a consequente condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 590/596).

Por seu turno, a defesa requereu a improcedência da ação, com a absolvição do réu, argumentando inexistir provas acerca da materialidade delitativa, alegando haver “objeções e duvidas, não se tem ou não se sabe se a VAN era a mesma que o queixoso reclamava” (sic); e ainda da autoria, sustentando que a prova técnica não identificou o veículo, ou as pessoas que os dirigia no momento dos fatos, taxando os depoimentos dos agentes da lei de falaciosos: “fantasia para não dizer que mentiu” (sic) (fls. 611/618).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitativa encontra-se comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, no caso, pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04); auto de avaliação (fl. 116); relatório nº 518/2018 (fls. 07/18); ofício oriundo da Polícia Rodoviária Federal – PRF, com o registro do tráfego do veículo, “GM/classic life”, placas EIW7501 (fl. 48); registro do tráfego, no dia dos fatos, dos veículos “GM/classic life” e “FIAT/Ducato”, este último o subtraído (fls. 59/60); laudo pericial das imagens de câmera de segurança próxima ao local dos fatos (fls. 108/111) e complemento (fls. 475/477); bem como pela prova oral produzida.

Ressalte-se que, malgrado a vítima não tenha sido ouvida em juízo durante a instrução, por ter falecido no curso do feito (fls. 319 e 337), certo é que as suas declarações prestadas em solo administrativo, as quais deram conta da subtração de seu veículo, foram corroboradas pelo testemunho do investigador de polícia, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ademais, a lei não veda que o julgador utilize para formação de sua convicção, elementos informativos produzidos no curso de inquérito policial, quando não puderem ser repetidos em Juízo, por força maior e/ou caso fortuito, ainda mais, quando aqueles são corroborados por outras provas produzidas em pretório, justamente a hipótese dos autos.

E assim o é, por força do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em nosso ordenamento jurídico.

É o que dispõe o artigo 155, caput, do CPP:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos

elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

A propósito:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por carência de provas, alegada, ainda, ofensa ao art. 155 do CPP. Descabimento. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Existência dos fatos demonstrada pelas peças de instrução e seguro relato judicial da vítima. (...) Art. 155, caput, do CPP. Inexistência de óbice ao seu emprego na formação do convencimento judicial, vedada, apenas, a condenação apoiada unicamente em elementos destituídos do selo do contraditório. Ofensa à norma processual não aferida. Condenação mantida. Negado provimento". (TJSP; Apelação Criminal 0001948-93.2016.8.26.0655; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Várzea Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 31/07/2021; Data de Registro: 31/07/2021) (Ênfase minha).

A prova de autoria é igualmente, comprometendo sobremaneira o acusado, conforme passo a expor.

O policial rodoviário federal, Ivan Aurélio Villar Guatura, contou que estava em fiscalização de rotina, na Rodovia Presidente Dutra, quando recebeu informações de policiais civis a respeito da placa de um veículo, supostamente envolvido em um furto. De acordo com a testemunha, na posse de tal informação, foi possível localizar e abordar o automóvel mencionado na trevo de Cruzeiro, na própria rodovia federal, sendo encontrado em seu interior, um aparelho chamado de "módulo", que é capaz de "mascarar" (alterar) a real identificação do veículo e, facilitando, assim, na prática de furtos de veículos. Ato contínuo, os policiais civis responsáveis por passarem a informação acerca do veículo em questão anteriormente, dirigiram-se até o local da abordagem e, após se apresentarem, conduziram o réu até a delegacia desta urbe. Questionado, negou que tivesse presenciado a subtração do veículo narrada pelos policiais civis, nem mesmo quando esta teria ocorrido, embora dizendo que, pelas informações recebidas por tais agentes da lei, seria em data recente. Perguntado, afirmou que o acusado não apresentou justificativa crível para estar na região no momento da abordagem. Na ocasião, embora dizendo ser mecânico, não soube dizer qual era o seu destino. Da mesma forma, disse que o réu não soube justificar a posse do "módulo" encontrado no interior do veículo que conduzia no momento, nem mesmo indicar o veículo que supostamente iria consertar. Indagado sobre a razão que os investigadores de polícia encaminharam o réu até o distrito, afirmou que acusado não era habilitado, além de estar sendo investigado pela prática de furtos de veículos nesta região (fundo do Vale do Paraíba). De acordo com o depoente, apesar de não terem sido encontradas chaves michas no interior do automóvel, a pouca quantidade de ferramentas localizadas não indicavam que o réu estivesse indo prestar algum serviço relacionado à conserto de veículos.

O investigador de polícia, André Luís Sabino da Silva, relatou que recebeu uma ordem de serviço da autoridade policial para que investigasse o furto de uma van. Assim, encetando diligências, logrou acessar imagens produzidas por uma câmera de segurança posicionada próxima ao local dos fatos. Tais imagens revelaram que, durante a madrugada, logo após um veículo modelo "GM/corsa classic" entrar nas imediações em que estacionado o veículo furtado (van), este é subtraído, deixando o local, na sequência (segundos depois), o veículo suspeito. Assim, solicitou apoio da Polícia Rodoviária Federal para futura abordagem nas rodovias que fiscaliza, tanto o veículo furtado, quando o automóvel suspeito (GM/corsa classic). Passados alguns dias, a "PRF" obteve êxito em localizar e identificar as placas do veículo suspeito trafegando pela rodovia Presidente Dutra, próximo ao local da subtração. Contou que, dias após desse fato, o sistema de alerta da "PRF" indicou que o mesmo "GM/ corsa classic", agora localizado pelas suas placas, encontrava-se novamente nesta região, quando, então, foi abordado. Disse que no interior do carro foram

apreendidas ferramentas comumente utilizadas para subtrair automóveis, como, "módulo". De acordo com o depoente, o réu afirmou naquela oportunidade que dirigia-se a casa de um amigo em Cruzeiro/SP, porém, não soube explicar a presença das ferramentas no veículo. Esclareceu que, ao ser questionado sobre o telefone do suposto amigo, ou se poderiam ir até a sua residência para confirmarem o real motivo de ali estarem naquele momento, até por serem da capital do Estado, Cláudio preferiu assim não fazer, motivo pelo qual foi conduzido à delegacia, juntamente com José Inácio, indivíduo também denunciado, e que encontra-se no interior do veículo, no banco do carona. Lá, a autoridade policial os liberou, à míngua de estado flagrancial. Após isso, continuou a investigá-los, constatando através de análise de imagens captadas por câmeras de monitoramento que, em ocasiões anteriores nas quais o veículo averiguado ("GM/corsa classic") deslocou-se para esta região do Estado Bandeirante (fundo do Vale do Paraíba), ocorreram furtos de "vans", e que pelas imagens, também foi possível aferir que os automóveis subtraídos naquelas ocasiões sempre passavam pelo pedágio da Rodovia Presidente Dutra imediatamente à frente do carro em que abordado o réu ("GM/corsa classic"), conforme constou no relatório policial, inclusive. Declarou que, além da ferramenta "módulo" havia no veículo abordado, outras ferramentas que poderiam ser utilizadas para subtrair veículos, embora não tenha sido localizado nenhuma chave micha. Por fim, declinou que a van foi roubada em um condomínio que não tinha guarita e que a entrada de veículos era livre.

O informante judicial Antônio Gomes, amigo íntimo do acusado, contou que mantém laços de amizade com ele há 15 anos, e que tem conhecimento de que Cláudio trabalha como ajudante de mecânico, pedreiro e pintor. Afirmou desconhecer qualquer envolvimento daquele com o mundo do crime. Não soube responder se o acusado faz serviço de "socorro mecânico", esclarecendo, outrossim, não ter conhecimento dos fatos aqui tratados. Ao cabo de suas declarações, asseverou que o increpado utilizava, com frequência, o veículo de sua esposa, um carro modelo "GM/corsa classic".

A também informante judicial Edclécia Pereira da Silva, amásia de Cláudio, declarou ser proprietária do carro "GM/corsa classic" em questão. Afirmou que seu companheiro trabalhava "fazendo de tudo um pouco" (sic). Disse que o réu nunca lhe disse que utilizou o seu veículo para participar de furtos. Questionada, contou que o amásio tem amizades na região dos fatos (fundo do Vale do Paraíba), porém, não os conhece, ou sabe nomeá-los. Afirmou que o acusado era chamado para prestar serviços de madrugada, utilizando o veículo em assunto, mas, este não comentava com ela no que consistiriam tais trabalhos. Confirmou a existência de ferramentas no interior de veículo, esclarecendo serem de propriedade de Cláudio. Sobre o indivíduo denunciado conjuntamente na exordial (José Inácio), disse que se recorda de ter ouvido seu nome, todavia, não o conhece. Afirmou que nunca mudou do endereço constante do registro do automóvel em questão.

Já o réu, durante o ato destinado a sua autodefesa, negou os fatos. Contou que no dia dos fatos, recebeu um "chamado" para prestar serviços de mecânica na cidade de São Lourenço/MG, mas acabou sendo abordado no meio do caminho, e conduzido à delegacia de polícia, por falta de habilitação. De acordo com o interrogando, os policiais lhe questionaram sobre furtos de veículos, negando naquela ocasião, qualquer participação. Na sequência foi liberado. Afirmou que o veículo modelo "GM/corsa classic", pertence à sua companheira, permanecendo até o momento apreendido pois não possuía habilitação para dirigir. Questionado, disse que Aristides é o nome da pessoa que lhe contratou para prestar o serviço de mecânica na cidade mineira, porém, explicou que preferia não arrolá-lo como testemunha para ratificar sua versão, por tratar-se de indivíduo com idade avançada, e o que problemas cardíacos. Ao final do ato, aduziu que convidou José Inácio para acompanhá-lo no dia do alegado serviço de mecânica, pois, como tal serviço se consistia no reparo de um câmbio de caminhão, peça pesada, este o ajudaria carregar.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê acima, a prova oral é harmônica e verossímil e, unida às demais provas documentais dos autos, incrimina o réu.

De início, cabe ressaltar que crimes como o dos autos, são comumente praticados na clandestinidade, longe dos olhares de outras pessoas, justamente para garantir que sejam consumados e que seus autores saiam impunes.

Por essa razão, aliás, a ausência de qualquer testemunha ocular dos fatos, ou mesma a apreensão da "res furtiva" na posse do acusado, como reclama a defesa, não são os únicos elementos de prova em tais casos.

Ademais, como se sabe, a prova processual não se limita a testemunha presencial ou registro visual direto dos fatos, mas sim, pelo conjunto probatório dos autos, formado pela união de indícios, concretos e indubitáveis, como os elementos trazidos pelo trabalho investigativo da polícia judiciária, cabendo ao Julgador fazer a sua valoração, para formar a sua livre convicção, nos termos da lei processual, em consonância com o fundamentado acima sobre a materialidade criminosa.

No caso concreto, as imagens da "van" subtraída, passando por local próximo de onde estava estacionada em via pública, acompanhada pelo veículo "GM/corsa classic", é uma circunstância conhecida e provada nos autos, através do relatório investigativo da Polícia Civil (fls. 07/18) e laudo pericial (fls. 108/111)

Esclareço, no entanto, que tais imagens não são os únicos elementos que apontam o réu como autor do crime, ora em voga, como bem esclareceu, aliás, o "expert" subscritor do laudo complementar de fls. 475/477.

Com efeito, a partir da análise das imagens supracitadas, a Polícia Rodoviária Federal (a pedido da Polícia Civil, tal como visto alhures) realizou pesquisas, obtendo sucesso em localizar a "res furtiva" (van), por meio da identificação de sua placa (FOI 4754), bem como um veículo ostentando as mesmas características daquele flagrado nas imagens, em exatos, 03 (três) segundos de diferença do carro furtado, ou seja, trafegando praticamente em comboio.

Tal conclusão se alcança também, por ser extremamente improvável que um "GM/corsa classic", com as mesmas características daquele flagrado pelas câmeras de segurança do local da subtração, estivesse trafegando dentro desta cidade, à 01h47min29s, juntamente com veículo, semelhante ao furtado, à 01h46min49s, conforme laudo citado, e, na sequência, no mesmo dia, a "van" subtraída, agora identificada sem sombra de dúvidas por sua placa (FOI 4754), às 03h01min27s, e o tal veículo "GM/corsa classic" (EIW 7501), às 03h01min27s, na rodovia Presidente Dutra, em outra cidade e comarca (Aparecida/SP), no sentido, justamente, da cidade do réu (Poá/SP), conforme registro de tráfego da "PRF" (fls. 59/60).

Mas não é só! Depois dos agentes públicos descumprirem o fortíssimo indício, a Polícia Federal Rodoviária passou a monitorar o veículo suspeito "GM/corsa classic" (de propriedade da esposa do acusado, frise-se), inserindo sua placa (EIW 7501), em seu sistema de alerta e, dois dias depois dos fatos, flagraram o réu, acompanhado por José Inácio (também denunciado nestes autos, porém, não encontrado para citação), dirigindo o veículo em questão, na saída da rodovia Presidente Dutra para cidade de Cruzeiro/SP e acesso ao sul do estado de Minas Gerais, estando na posse de diversas ferramentas, dentre elas, um "módulo" automotivo, o que configura mais um robusto indício de autoria.

A uma, pois o "módulo" em questão correspondia ao de um veículo da mesma marca e

modelo da "van" subtraída, conforme laudo de fls. 601/606, malgrado não tenha sido possível confirmar tratar-se desse mesmo automóvel, vez que os dados referentes a essa identificação foram apagados.

A duas, porque as ferramentas, chaves de fenda, de tamanhos diversos, e alicate encontradas no interior do veículo não se mostravam apropriadas para o conserto da caixa de câmbio de um caminhão, peça robusta, pesada e grande, infirmando, assim, a versão judicial apresentada pelo acusado.

Logo, ainda que não tenha sido apreendida na posse do réu no momento da abordagem (interior do veículo), uma chave micha, dentre essas ferramentas, como colocado pelos policiais Ivan e André, aqueles outros objetos poderiam ser utilizados para subtração de veículos.

Assim, tenho que a posse de "módulo" veicular da mesma marca e modelo de automóvel furtado dias antes, somada aos outros fortes indícios que até então pairavam contra o veículo suspeito (na verdade, contra o próprio réu), representa uma prova incriminadora, ainda que indiciária, rígida o suficiente a ponto de inverter o ônus probatório em desfavor de Cláudio, obrigando-o a justificar a presença daquele dispositivo eletrônico, bem como dessas ferramentas em seu veículo, o que não logrou fazer.

A propósito, em recente julgado:

"ROUBO - (...) depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. CONSUMAÇÃO - (...) não provimento ao recurso". (TJSP; Apelação Criminal 1506722-56.2020.8.26.0072; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bebedouro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 10/01/2022; Data de Registro: 10/01/2022).

Ademais, o acusado igualmente não soube explicar a razão de ter comparecido com o veículo em questão ("GM/corsa classic") a esta cidade (local do furto), às 20h29min, e retornado, às 03h01min (vide ofício da "PRF", às fls. 48), acompanhado pela "res furtiva" (fls. 60), já que reside no município de Poá/SP, distante de Lorena/SP por, aproximadamente, 174 km.

Repito: Cláudio não trouxe aos autos, uma única testemunha, telefonema, mensagem, carta, documento, ou qualquer outra prova admitida em direito; nem mesmo os informantes judiciais apresentaram um mísero início de prova que justificasse sua vinda a esta cidade.

Vale salientar, ainda que não sejam tais fatos objeto da presente ação penal, a existência de documentos nos autos, indicando que este mesmo veículo "GM/corsa classic", identificado por sua placa (fls. 48), esteve nessa região, chegando em horários noturnos (14/08, às 20h30, e 17/08, às 22h50), e retornando poucas horas depois (15/08, às 03h45, e 18/08, às 04h12), portanto, exatamente no espaço temporal em que outros furtos de veículos foram noticiados, com as mesmas características do crime aqui tratado, conforme revelam os boletins de ocorrência, um nesta mesma cidade, e outro na cidade próxima de Cachoeira Paulista/SP (fls. 19/22).

Saliento, outrossim que, ao contrário do alegado pela defesa, que não se vislumbra quaisquer contradições e/ou equívocos nos depoimentos dos agentes da lei, trazidos à baila alhures, de modo resumido, esclarecendo-se que estes mantiveram, no essencial as mesmas declarações apresentadas em fase inquisitorial, confirmando

toda a narrativa da denúncia, sendo certo que eventuais pequenos lapsos, na hora de apresentarem detalhes acerca da ocorrência, não substanciais a ponto de retirar a verossimilhança ou trazer dúvidas quanto aos fatos aqui em discussão, são aceitáveis, tendo em vista que trabalham realizando diversas prisões semelhantes e da data dos fatos até as suas oitivas decorreu considerável tempo, permanecendo, porém, íntegros e contundentes contra o réu.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença condenatória. Apela as partes. (...) Pequenas distorções nos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo flagrante em Juízo são normais, decorrem, entre outros fatores, de lapsos de memória em razão do tempo decorrido e da quantidade de diligências realizadas e não invalidam o conjunto probatório. (...) Sentença reformada. Recurso ministerial parcialmente provido e recurso defensivo improvido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500341-52.2019.8.26.0594; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/06/2020; Data de Registro: 14/06/2020) (Ênfase minha).

A bem da verdade, a real contradição existente é da própria versão de Cláudio, uma vez que em sede policial, afirmou que estava indo consertar um câmbio de caminhão para pessoa de nome Aristides, morador de Cruzeiro/SP (p. 54), ao passo que em pretório, disse que tal indivíduo residiria em São Lourenço/MG.

No mais, saliente-se que a defesa não demonstrou a existência de estratégia criada para incriminar o réu, deixando de apontar motivo sério que permitiria tal conclusão, ônus que lhe incumbia, a teor do mesmo artigo 156, do CPP, esclarecendo-se que os policiais envolvidos na presente investigação sequer conheciam o réu, ou mesmo José Inácio, até os fatos aqui tratados, posto que moradores da cidade de Poá/SP, local distante da área de atuação daqueles.

Assim, ainda que a prova aqui formada seja indiciária, aos olhos deste Julgador, mostra-se forte o bastante para ensejar a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, à luz do sistema da persuasão racional.

A respeito da utilização dessa espécie de prova, trago à colação, as lições do eminente doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“(...) como já afirmamos em nota anterior, os indícios são perfeitos para sustentar a condenação, quanto para a absolvição. Há autorização legal para a sua utilização e não se pode descuidar que há muito preconceito contra essa espécie de prova, embora seja absolutamente imprescindível ao juiz utilizá-la. Nem tudo se prova diretamente, pois há crimes camuflados – a grande maioria – quem exigem a captação de indícios para a busca da verdade real.” (in Código de processo Penal Comentado, 13ª edição. Editora Forense, ano 2014, pág. 570).

Neste mesmo sentido, cito julgado recente:

“FURTO QUALIFICADO – (...) Somatório de indícios que traduz a certeza da responsabilidade penal dos réus – Exegese do art. 239, do CPP - Livre convicção formada em face do conjunto probatório - Coeso testemunho policial comprovando a apuração da autoria do crime – Qualificadoras do concurso de agentes e emprego de fraude bem comprovadas – Condenação mantida (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 1529004-57.2020.8.26.0050; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/01/2022; Data de Registro: 21/01/2022) (Sublinhado meu).

Igualmente configurada a causa de aumento do repouso noturno, na medida em que as provas bem demonstraram que o crime se deu durante a madrugada.

Observa novamente o festejado professor paulista, Guilherme de Souza Nucci que “a vigilância tende a ser naturalmente dificultada quando a luz do dia é substituída pelas luzes artificiais da urbe, de modo que o objetivo do legislador foi justamente agravar a pena daquele que se utiliza desse período para praticar o delito contra o patrimônio” (in Código Penal Comentado, 6ª. ed., 2006, pág. 155).

Logo, para incidência dessa causa de aumento, basta a verificação de que o delito ocorreu à noite, pela menor vigilância desse período.

A propósito:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. (...) AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Para a configuração da circunstância majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime" (AgRg no AREsp n. 1.234.013/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 3/9/2018). (...) 3. Agravo regimental desprovido". (AgRg nos EDcl no Resp 1849490/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020).

Deve também ser reconhecida a qualificadora prevista no inciso IV, do § 4º, do artigo 155, do Código Penal, consistente no concurso de agentes, pois assim também indicou a prova dos autos, nos termos da peça vestibular.

Nota-se que, ainda que a responsabilidade criminal de José Inácio venha a ser apreciada em outros autos, é fato incontroverso que o acusado estava acompanhado de mais uma pessoa, na empreitada delituosa destes autos.

Com efeito, restou comprovado que o réu agiu junto com outro indivíduo, saindo de sua cidade (Poá/SP), vindo até esta cidade (Lorena/SP), subtraindo o veículo e retornando em acompanhamento da “res furtiva”, conforme o conjunto probatório acima, inclusive, em consonância parcial com a autodefesa do próprio increpado, o qual disse estar acompanhado por José Inácio, embora negando a subtração.

Confira-se, em recente acórdão:

“Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes (artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal). Insurgência da Defesa pleiteando, a absolvição do réu, com fundamento nos incisos V ou VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta imputada ao acusado para o crime de furto simples; (...) Inexistem dúvidas de que o réu Paulo, durante a ação criminosa, conduzia o veículo que foi utilizado na ação criminosa e deu cobertura, enquanto o corréu Michael desceu do carro, subtraiu a bolsa contendo ferramentas que estavam no interior do automóvel da vítima, e depois retornou ao veículo de Paulo para fugirem juntos. Provas seguras e uníssonas que não deixam dúvidas da prática do furto pelos dois agentes. Condenação mantida, afastadas teses de absolvição ventiladas pela Defesa, (...) Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1511659-92.2021.8.26.0228; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/01/2022; Data de Registro: 21/01/2022) (Ênfase minha).

Portanto, o caso é de condenação, nos termos da denúncia.

Passo à modulação penal.

Na primeira fase, conforme certidão criminal de fls. 293/299, verifico que o réu possui diversas condenações, com trânsitos em julgado em: 03/10/2012, pelo processo 0050554-03.2011.8.26.0050; 25/10/2006, pelo processo 0092032-90.2007.8.26.0224; 27/06/2007, pelo processo 0095393-23.2004.8.26.0224; e 01/10/2009, pelo processo 0011224-63.2007.8.26.0462; configuradoras de maus antecedentes.

Insta salientar, em atenção aos princípios da isonomia e individualização da pena, este Juízo não pode estabelecer as penas daquele que furta um veículo, como no caso, nos mesmos patamares de quem também viola o respectivo tipo penal, porém, subtraindo, coisa de valor muito inferior.

Observo, ainda, que o delito produziu consequências extrapenais à vítima, ao menos na esfera material, por não haver notícias acerca da recuperação da "res furtiva".

Portanto, diante dessas circunstâncias judiciais extremamente desfavoráveis, fixo a pena base em 1/2 (metade) acima do piso legal, ou seja, em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda etapa, à vista da reincidência específica do réu (autos nº 0028670-73.2015.8.26.0050, com o trânsito em julgado em 29/06/2015), agravo as penas em 1/4 (um quarto), alçando-a ao patamar de 03 anos e 09 meses de reclusão e 18 dias-multa.

Como se trata de reincidência específica, justifica a fração acima agravada, dado que a condenação anterior, pelo mesmo crime destes autos, não fora suficiente para ele assimilar a desaprovação social e absorver de forma adequada a terapêutica penal que lhe foi imposta, demandando maior rigor no momento da fixação desta sanção, em obediência aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade.

A propósito:

"Apelação da Defesa - (...) Reincidência específica do acusado a demonstrar a maior gravidade da conduta - Necessário maior rigor no momento da fixação da pena - Obediência aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade - (...) Recurso de apelação desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 0001575-22.2016.8.26.0539; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020) (Sublinhado meu).

Na última etapa, considerando a incidência da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, elevo as sanções na fração de 1/3 (um terço), em atenção ao § 1º, do artigo 155, do Código Penal, finalizando-as em 05 (cinco) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em definitivo, à míngua de outras causas alteradoras.

Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, seria natural o fechado, forte no artigo 33, § 3º, do Código Penal, diante de sua reincidência específica. Contudo, em obediência ao artigo 387, § 2º, do Código Processo Penal e, à vista do tempo da prisão provisória do acusado, fixo o regime inicial semiaberto.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, com base no salário-mínimo na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, forte no artigo 60, do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar CLÁUDIO JULHO DOS SANTOS, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso IV, combinado com o artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto; bem como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, diária mínima, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com valor total da pena de multa a ser atualizado nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Inviável a aplicação de medidas despenalizadoras ao caso concreto, tanto pelo montante de pena aplicado, quanto pelo passado criminal pernicioso do acusado.

Concedo-lhe o direito de apelar em liberdade, uma vez que a manutenção de sua prisão preventiva representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório (STF – HC 165.932, Rel Min. Edson Fachin, publ. 11.12.2018). Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado, com urgência.

Custas pelo vencido.

Registro que não há bens apreendidos nestes autos, vez que o veículo "GM/corsa classic" encontra-se apreendido em outro feito. Logo, nada a apreciar neste tocante.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se mandado prisão, observado o regime inicial, e guia de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhadas de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; e d) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se com baixa.

P.I.C

Lorena, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA